

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 90/2531

อัยการ สุราษฎร์ธานี

โจทก์

นาย ปฐมหรือสีชิบ ศิริ เมือง

จำเลย

ป.อ. มาตรา 61, มาตรา 289

จำเลยให้พวกมาร้องเรียก พ. ให้ออกมาจากบ้านโดยจำเลยแอบซุ่มยิงอยู่ แม่บังเอิญผู้ตายลุกขึ้นมาเปิดประตูบ้านลงบันไดเพื่อจะไปถ่ายปัสสาวะข้างล่าง แล้วถูกจำเลยใช้อาวุธปืนยิงโดยสำคัญผิดว่าเป็น พ. ก็ตาม การกระทำของจำเลยก็เป็นการฆ่าผู้ตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกอีก 1 คน ร่วมกันมีอาวุธปืนลูกซองยาวไม่มีหมายเลขทะเบียน 1 กระบอก ไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพาอาวุธปืนติดตัวไปในหมู่บ้านและทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและร่วมกันใช้อาวุธปืนยิงนายพิทักษ์หรือคลอ รอดเจริญ หลายนัดโดยเจตนาฆ่าและไตร่ตรองไว้ก่อนเป็นเหตุให้นายพิทักษ์ถึงแก่ความตายขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 289, 83, 91 พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ และคืนอาวุธปืนของกลางแก่ราชการอำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานีริบของกลางอื่น จำเลยให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289, 83 พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 แล้ว ลงโทษฐานฆ่าผู้อื่น

โดยไต่ร่องไว้ก่อน ให้จำคุกตลอดชีวิต ฐานมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองจำคุก 8 เดือน ฐานพาอาวุธปืนไปในหมู่บ้าน จำคุก 8 เดือน เมื่อศาลลงโทษจำคุกตลอดชีวิตแล้ว จึงไม่อาจเรียงกระทงลงโทษในความผิดฐานอื่นได้ คงลงโทษจำคุกตลอดชีวิตสถานเดียว คืบปืนของกลางแก่ทางราชการอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีของกลางอื่นให้รีบ ศาลชั้นต้นส่งสำนวนไปยังศาลอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 245 ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังได้ยุติว่า ในวันเวลาเกิดเหตุตามฟ้อง มีคนร้ายใช้อาวุธปืนของกลางยิงนายพิทักษ์หรือคลอ รอดเจริญ ตายที่ข้างบันไดบ้านนายแพ้ว คงแก้ว ปัญหาว่ามี จำเลยเป็นคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายตามฟ้องหรือไม่ ทางนำสืบของโจทก์ได้ความว่านายไมตรีกับจำเลยต้องการจะยิงนายแพ้ว คงแก้ว ตอนเกิดเหตุโจทก์มีนายแพ้วเป็นพยานสำคัญเบิกความว่า นายแพ้วนอนอยู่ได้ยินเสียงนายไมตรีร้องเรียกว่ามีธุระ นายแพ้วลุกขึ้นจุดตะเกียงกระป๋องมาวางไว้ที่ห้องหน้าบ้าน พอดีผู้ตายซึ่งมานอนค้ำที่นั้นได้ลุกขึ้นไปเปิดประตูหน้าบ้านลงบันไดจะไปถ่ายปัสสาวะข้างล่าง ขณะนั้นนายไมตรียืนอยู่ที่บันไดได้ทักทายว่า "มึงเยี่ยวหรือคลอ" แต่พอผู้ตายไปถึงพื้นดินก็ถูกคนร้ายที่อยู่ใต้ถุนบ้านยิง 1 นัด นายไมตรีร้องขึ้นว่า "ถูกคลอแล้วพี่หลวงสี่สิบ" แล้วนายไมตรีกระโดดจากบันไดวิ่งหนีไป เห็นว่าระยะเวลาที่เหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นดังกล่าวคงจะต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็ว เป็นเวลาเพียงเล็กน้อยคนร้ายที่อยู่ใต้ถุนบ้านคงมีจิตใจจดจ่ออยู่กับการที่จะยิงผู้ที่ลงจากบันไดบ้าน เพราะนายไมตรีไปเรียกนายแพ้ว คนร้ายย่อมนึกไม่ถึงว่าจะมีคนอื่นลงมาจากบันไดในตอนนั้น แม้นายไมตรีจะทักทายผู้ตายโดยเอ่ยชื่อด้วย คนร้ายก็คงไม่ได้ยินเพราะมิได้สนใจฟัง จึงได้ยิงผู้ตายไป 1 นัด และเมื่อนายไมตรีพูดว่า "ถูกคลอแล้วพี่หลวงสี่สิบ" คนร้ายที่ยิงผู้ตายก็คงไม่

ได้ยืนยันทั้งเป็นการยิงที่ติดพันอีก 2 นัดต่อมา การที่นายไมตรีเอ่ยชื่อจำเลยว่า พี่หลวง
สีซิบออกไป ก็อาจเนื่องมาจากนายไมตรีตกใจที่ยิงผิดตัว เหตุการณ์ตอนนี้จึงไม่ถึง
กับปราศจากเหตุผลจนเป็นพิรุณแม้โจทก์จะไม่มีประจักษ์พยานยืนยันว่า จำเลยเป็น
คนร้ายที่ใช้อาวุธปืนยิงผู้ตาย แต่โจทก์นำสืบถึงพฤติการณ์แวดล้อมต่าง ๆ ฟังได้ว่า
ก่อนเกิดเหตุ 2-3 วัน จำเลยได้ไปขอยืมอาวุธปืนของกลางที่ใช้ยิงผู้ตายมาจากนาง
หิต เพชรชู และหลังจากเกิดเหตุแล้วจำเลยก็นำอาวุธปืนของกลางไปคืนในเวลาเกือบ
จะทันทีที่ทันใดหลังจากเกิดเหตุ นางหิตเบิกความยืนยันในข้อนี้รับฟังเป็นจริงได้และ
นายไกล่ รอดเจริญ บิดาผู้ตายเบิกความว่า ก่อนเกิดเหตุ 2 วันจำเลยกับนายไมตรีไป
ดื่มสุราที่บ้านนายไกล่ โดยจำเลยถืออาวุธปืนลูกซองยาวมาด้วย คนทั้งสองพูดกันถึง
เรื่องจะฆ่านายแพ้ว ข้อนี้แม้นายแพ้วกับนายไกล่จะเป็นญาติกัน แต่ที่คนทั้งสอง
พูดกันนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวกับผู้ตายซึ่งเป็นบุตรนายไกล่ อีกทั้งนายไกล่กับจำเลยก็เป็นญาติ
สนิทกัน ปรากฏตามคำเบิกความของนางกลั่น ศิริเมืองว่านางกลั่นเป็นมารดาจำเลย
และเป็นป้าของผู้ตาย ดังนั้นการที่นายไมตรีกับจำเลยปรึกษากันดังกล่าวโดยนายไกล่
ได้ยืนยันรู้เห็นอยู่ด้วย จึงไม่เป็นข้อพิรุณถึงกับจะทำให้รับฟังคำนายไกล่ไม่ได้พฤติการณ์
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าจำเลยได้เอาอาวุธปืนของกลางมาก็เพื่อจะไปยิงนายแพ้ว
แล้วเกิดเป็นคดีนี้ขึ้น ร้อยตำรวจโทถาวร ศรีมาลานนท์ พนักงานสอบสวนเบิกความ
ว่า จำเลยมีชื่อเล่นว่าสีซิบ และในหมู่บ้านนั้นมีคนชื่อสีซิบเพียงจำเลยคนเดียวเท่านั้น
เพราะเป็นชื่อที่แปลก เป็นชื่อนอก ไม่ค่อยมีใครเอามาตั้งชื่อคน ที่จำเลยนำสืบทำนอง
ว่า นายไมตรีกับนายสีซิบคนภาคเหนือเป็นคนยิงผู้ตายนั่น ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้เคย
อ้างเช่นนี้มาก่อนเพิ่งมาอ้างในชั้นสืบพยานจำเลย จึงไม่มีน้ำหนักพอหักล้างพยาน
หลักฐานโจทก์ได้ เห็นว่าพฤติการณ์ที่ปรากฏดังกล่าวบ่งชี้ให้เห็นได้ชัดแจ้งว่า จำเลย
ได้ใช้อาวุธปืนของกลางยิงผู้ตายตามฟ้อง การที่จำเลยให้พวกมาร้องเรียกนายแพ้ว
ให้ออกมาโดยจำเลยแอบซุ่มยิงอยู่แม้บังเอิญผู้ตายลุกขึ้นมาเปิดประตูบ้าน ลงบันได
เพื่อจะไปถ่ายปัสสาวะข้างล่าง แล้วถูกจำเลยใช้อาวุธปืนยิงโดยสำคัญผิดว่าเป็นนาย

แพรวก็ตาม การกระทำของจำเลยก็เป็นการฆ่าผู้ตายโดยตรงไว้ก่อน ที่ศาล
อุทธรณ์พิพากษายกฟ้องในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยตรงไว้ก่อนนั้น ไม่ต้องด้วยความ
เห็นของศาลฎีกา ฎีกาใจทักฟังขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น"

(ประวิทย์ ชัมภรัตน์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>